

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3062/2532

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กมล แทรก
เตอร์อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม ปีโตร เลียม
กับพวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 167, มาตรา 193 ทวิ, มาตรา 193 ตรี, มาตรา 220

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในฟ้องอุทธรณ์ของโจทก์ว่า ความผิดฐานยกยอกและรับของโจรเกี่ยวเนื่องกันจึงรับอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์ ดังนี้คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้เท่านั้น มิใช่เป็นการอนุญาตให้โจทก์อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งชั้นใต้สวนมูลฟ้องว่า ความผิดฐานยกยอกไม่มีมูลนั้น มีผลเป็นการพิพากษายกฟ้องโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 167 อันเป็นคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีอย่างหนึ่ง การอุทธรณ์คำสั่งจึงต้องอาศัยหลักเกณฑ์ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 193 ทวิ มาใช้บังคับด้วย ดังนี้ เมื่อโจทก์ฟ้องความผิดฐานยกยอกและรับของโจรต่างกรรมต่างวาระกัน เมื่อความผิดฐานยกยอกต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง การที่ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์โจทก์ในความผิดฐานยกยอกไว้ด้วยจึงไม่ชอบ สำหรับความผิดฐานรับของโจร เมื่อโจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งหกร่วมกันรับรถของโจทก์ไว้โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำผิดฐานยกยอก ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ให้ยกฟ้องโดยฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยมิได้กระทำความผิดฐานยกยอก การกระ

ทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานรับของโจร ดังนี้ จึงเป็นการยกฟ้องโดยอาศัยข้อเท็จจริงการที่โจทก์ฎีกาว่า ฟ้องโจทก์มีมูลความผิดฐานรับของโจรจึงเป็นการฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ได้ร่วมกันกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการมอบอำนาจให้จำเลยที่ 4 ทำหนังสือสัญญาเช่าซื้อรถดักดินยี่ห้อโคมัตสึ จำนวน 1 คันไปจากโจทก์ในราคา 480,000 บาท โดยชำระเงินในวันทำสัญญาเช่าซื้อจำนวน 180,000 บาท ส่วนที่เหลือผ่อนชำระเป็นงวด ๆ งวดละเดือนติดต่อกันรวม 12 งวด หากผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้องวดใดงวดหนึ่งให้ถือว่าสัญญาเช่าซื้อเป็นอันสิ้นสุดโดยพลัน ต่อมาจำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ได้ชำระค่าเช่าซื้อให้โจทก์ สัญญาเช่าซื้อจึงสิ้นสุดลง จำเลยที่ 1 ไม่ส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าซื้อคืนให้แก่โจทก์แต่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 กลับสมคบกับจำเลยที่ 4 ถึงที่ 6 เบียดบังเอารถคันดังกล่าวโดยทุจริต โดยจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ได้มอบรถให้จำเลยที่ 5 ครอบครองและใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งอ้างความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถคันดังกล่าว ต่อมาโจทก์ได้ออกติดตามนำรถคันดังกล่าวกลับคืนมา จำเลยที่ 6 ร่วมกันกับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ได้นำความเท็จแจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่า จำเลยที่ 5 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถคันดังกล่าว โดยจำเลยที่ 4 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 5 ได้ซื้อรถคันดังกล่าวมาจากโจทก์และจำเลยที่ 5 โดยจำเลยที่ 4 ยังได้ยื่นคำร้องขอรับรถจากพนักงานสอบสวน อ้างว่าจำเลยที่ 5 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถคันดังกล่าว โดยซื้อมาจากโจทก์ตามที่จำเลยที่ 6 แจ้งความร้องทุกข์ไว้ จำเลยที่ 4 ถึงที่ 6 ได้ร่วมกันหรือพยายามร่วมกันกับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 รับรถของโจทก์ไว้โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์สินอันได้มาโดยการกระทำความผิดฐาน

ยกยก ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยที่ 4 ถึงที่ 6 ซึ่งทราบดีว่าโจทก์ได้มอบอำนาจให้พนักงานของโจทก์ติดตามเอารถคืน จำเลยที่ 6 ได้นำข้อความอันเป็นเท็จแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนว่าผู้รับมอบอำนาจโจทก์กับพวกได้ร่วมกันลักรถตกของจำเลยที่ 5 ขอให้พนักงานสอบสวนยึดอายัดรถคันดังกล่าวพร้อมรถเทอร์เลอร์และหางรถเทอร์เลอร์ของโจทก์ไว้ ในการนี้จำเลยที่ 4 และที่ 6 ได้ให้การเท็จต่อพนักงานสอบสวนคดีดังกล่าวว่า จำเลยที่ 5 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถตกคันดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นความจริงขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352, 357, 172, 173, 80, 83 และมาตรา 91

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าฟ้องโจทก์มีมูลเฉพาะความผิดฐานแจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาสำหรับจำเลยที่ 4 ถึงที่ 6 ให้ประทับฟ้อง ส่วนความผิดฐานยกยกและรับของโจรสำหรับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ไม่มีมูล ให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่าที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ในความผิดฐานยกยกเป็นการมิชอบหรือไม่ และฟ้องโจทก์มีมูลเป็นความผิดฐานรับของโจรหรือไม่ สำหรับความผิดฐานยกยก โจทก์ฎีกาเฉพาะข้อกฎหมายข้อแรกว่าการที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในคำฟ้องอุทธรณ์ของโจทก์ว่า ความผิดฐานยกยกและรับของโจทก์เกี่ยวเนื่องกัน จึงรับอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์ถือว่าศาลชั้นต้นได้อนุญาตให้โจทก์อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้นั้น พิเคราะห์แล้วนั้นเห็นว่า คำสั่งดังกล่าวของศาลชั้นต้นเป็นคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้เท่านั้น

ไม่ใช่เป็นการอนุญาตให้โจทก์อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ตีที่โจทก์ฎีกาต่อมาว่า จะนำบทบัญญัติว่าด้วยคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ มาใช้บังคับในชั้นใต้สวนมูลฟ้องไม่ได้ เพราะชั้นใต้สวนมูลฟ้องเป็นเรื่องระหว่างโจทก์กับศาลชั้นต้น เห็นว่าการที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าความผิดฐานยกยอกไม่มีมูล มีผลเป็นการพิพากษายกฟ้องโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 167 จึงเป็นคำสั่งที่วินิจฉัยชี้ขาดคดีอย่างหนึ่ง เมื่อโจทก์อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวแม้จะเป็นคำสั่งในชั้นใต้สวนมูลฟ้องก็ต้องอาศัยหลักเกณฑ์ตามบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับด้วยเมื่อโจทก์ฟ้องความผิดฐานยกยอกและรับของโจรเป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระกัน ความผิดฐานยกยอกจึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ดังนั้น การที่ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์โจทก์ในความผิดฐานยกยอกไว้ด้วย จึงไม่ชอบ ที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

ส่วนความผิดฐานรับของโจร ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องโจทก์โดยฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยมิได้กระทำความผิดฐานยกยอกเมื่อโจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งหกร่วมกันรับรถของโจทก์ไว้โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำความผิดฐานยกยอกการกระทำของจำเลยทั้งหกจึงไม่เป็นความผิดฐานรับของโจรเป็นการยกฟ้องโดยอาศัยข้อเท็จจริง ดังนั้น ที่โจทก์ฎีกาว่า ฟ้องโจทก์มีมูลเป็นความผิดฐานรับของโจร จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้"

พิพากษายืน

(นาม ยิ้มแย้ม-ธิรพันธุ์ รัศมิทัต-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ